

内 部

中央信访工作联席会议办公室文件

中信联办发〔2024〕5号

中央信访工作联席会议办公室 国家信访局 印发《中央信访工作联席会议办公室 国家 信访局关于加强和完善信访事项复查复核 工作的指导意见》的通知

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团信访工作联席会议办公室、信访局（办），中央信访工作联席会议各成员单位：

为深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，按照《信访工作条例》有关规定和党中央关于全面推进信访工作法治化的部署要求，中央信访工

作联席会议办公室、国家信访局研究制定了《中央信访工作联席会议办公室 国家信访局关于加强和完善信访事项复查复核工作的指导意见》，现印发给你们，请紧密结合实际，认真抓好贯彻落实。

本意见自发布之日起施行，《关于完善信访事项复查复核工作的意见》（国信发〔2013〕8号）同时废止。

中央信访工作联席会议办公室

国家信访局

2024年7月15日

中央信访工作联席会议办公室 国家信访局

关于加强和完善信访事项复查复核 工作的指导意见

信访事项复查复核是《信访工作条例》确定的一项基本工作制度，是维护信访人合法权益的重要程序保障，在及时监督纠正信访事项受理办理不规范，有效化解矛盾等方面发挥着重要作用。为深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实《信访工作条例》和《中共中央办公厅 国务院办公厅关于着力推进信访工作法治化的意见》，进一步加强和完善信访事项复查复核工作，通过做实信访事项处理、复查、复核行政三级办理程序，推动信访问题实质化解，现提出如下意见。

一、把握定义内涵。信访事项复查是指信访人不服办理机关、单位依据《信访工作条例》第三十一条第六项规定作出的信访处理意见而提出申请，依法由原办理机关、单位的上一级机关、单位对该信访处理意见进行审查并作出信访复查意见的过程。

信访事项复核是指信访人不服复查机关、单位的信访复查意

见而提出申请，依法由复查机关、单位的上一级机关、单位对该信访复查意见进行审查并作出信访复核意见的过程。

作出信访处理意见的办理机关、单位应坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强源头治理，落实首办责任，严格按照“三到位一处理”要求，依法及时就地解决群众合理合法诉求，切实提高办理质量，推动信访事项一次性解决到位。

二、明确适用范围。党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关以及群团组织、国有企事业单位等，应当按照《信访工作条例》有关规定和信访工作法治化有关要求，依规依法开展信访事项复查复核工作。

为确保复查复核工作质量和权威性，有效维护群众合法权益，信访事项复核原则上在省级或设区的市级完成。

三、坚持工作原则。开展信访事项复查复核工作，必须始终坚持党的领导、人民至上，坚持依规依法、实事求是，坚持程序规范、有错必纠，坚持公平公正、定分止争，坚持化解矛盾、维护权益的工作原则，切实推动信访问题有效解决。

四、落实责任主体。复查机关、单位是指原办理机关、单位的上一级机关、单位或同级党委和政府，复核机关、单位是指复查机关、单位的上一级机关、单位或同级党委和政府。

办理机关、单位是非垂直领导的设区的市级以下党委或政府

工作部门的，复查机关、单位可以是办理机关、单位的上一级主管部门，也可以是本级党委或政府；办理机关、单位是实行垂直领导的部门，复查机关、单位为其上一级主管部门；办理机关、单位是地方党委或政府的，复查机关、单位是上一级党委或政府；办理机关、单位是省级党委或政府工作部门的，复查机关、单位是省级党委或政府。

复查机关、单位是非垂直领导的设区的市级以下党委或政府工作部门的，复核机关、单位可以是复查机关、单位的上一级主管部门，也可以是本级党委或政府；复查机关、单位是实行垂直领导的部门，复核机关、单位为其上一级主管部门；复查机关、单位是地方党委或政府的，复核机关、单位是上一级党委或政府；复查机关、单位是省级党委或政府工作部门的，复核机关、单位是省级党委或政府。

中央和国家机关各单位作出处理意见、复查意见后，信访人仍然以同一事实和理由继续信访的，不再受理。

复查复核机关、单位不得委托、转托被复查复核的机关、单位代行复查复核职责。省级以下党委或政府对其工作部门作出的处理意见、复查意见进行复查、复核的，应当回避作出处理意见、复查意见机关、单位的相关工作人员。

五、畅通表达渠道。办理机关、单位作出信访处理意见时，

要明确告知信访人对信访处理意见不服，应自收到书面答复之日起 30 日内申请复查，同时告知复查机关、单位的具体名称和申请期限、需提交的相关格式材料等，告知不申请复查将视为行政三级办理终结，并及时送达；复查机关、单位作出复查意见时，要明确告知信访人对复查意见不服，应自收到书面答复之日起 30 日内申请复核，同时告知复核机关、单位的具体名称和申请期限、需提交的相关格式材料等，告知不申请复核将视为行政三级办理终结，并及时送达。如信访人在复查复核申请期限内未提出申请，仍然以同一事实和理由继续信访的，有关机关、单位应积极引导信访人依法申请复查复核。信访人无正当理由未在期限内提出申请的，视为行政三级办理终结。

六、依法受理办理。信访事项的复查复核应严格按照《信访工作条例》有关规定和信访工作法治化有关要求进行，切实做到查明事实、分清性质、明确责任、依法办理。收到信访人复查复核申请的机关、单位应当进行程序和实体审查，决定受理的，应向信访人发放受理告知书，并在 30 日内作出复查复核意见，以书面或数据电文等形式及时送达信访人；不予或不再受理的，应向信访人发放不予或不再受理告知书，并详细说明理由、指明处理途径。

复查复核机关、单位应严格审查把关，通过约见信访人、查

阅资料、查看现场等方式，认真调查了解相关情况，不得未经审查或简单程序性审查即维持处理和复查意见；对处理和复查意见事实不清、依据不足或处理不恰当，以及未按《信访工作条例》第三十一条规定导入相应途径或导入途径错误的，应当依职权直接变更、撤销或责令重新办理。对复查复核工作流于形式的，各级信访部门要予以督办。

复查复核机关、单位应加强信访信息系统应用，为信访人提出复查复核申请、查询办理情况等提供便利。信访事项复查复核申请书、复查复核受理告知书、复查复核不予或不再受理告知书、复查复核意见书及送达回证等，应及时准确完整录入国家信访信息系统。

七、开展公开听证。复查复核机关、单位要把公开听证贯穿化解矛盾全过程，充分听取各方意见，推动公平公正处理，切实提升复查复核工作权威。对重大、复杂、疑难信访事项应当举行公开听证，通过质询、辩论、评议、合议等方式，查明事实、分析原因、依法有据、评估论证、明确结论。经过公开听证的复查复核意见可以依法向社会公示。

八、落实依法终结。信访人对处理意见、复查意见未在期限内提出复查、复核申请，或对复核意见不服，仍然以同一事实和理由继续信访的，各级党委和政府信访部门和其他机关、单位不

再受理。原有争议事项符合诉讼条件的，应当引导信访人按照法律法规规定的程序处理。出具的处理意见书、复查复核意见书及不再受理告知书等相关证明材料上传国家信访信息系统后，原则上不转送、不交办。地方党委和政府以及基层党组织和基层单位对相关信访人应当做好疏导教育、矛盾化解、帮扶救助等工作，切实推动定分止争、案结事了、事心双解。

九、推动多元化解。复查复核机关、单位作出复查复核意见之前，可以进行调解，积极引导信访人通过调解方式化解矛盾纠纷，或引导争议双方自愿和解。调解、和解应当遵循合法、自愿的原则进行。信访事项经调解达成协议，或争议双方达成和解后且已履行完毕，信访人无正当理由不得再以同一事实和理由提出复查复核申请。要坚持社会矛盾纠纷多元预防调处化解，加强人民调解、行政调解、司法调解联动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，并探索建立邀请“两代表一委员”、法律工作者、行业专家等参与的工作机制，推动矛盾纠纷在第一时间、第一地点妥善化解。

十、注重指导监督。地方党委和政府要统筹指导本地区信访事项复查复核工作，应当明确代表本级党委和政府履行信访事项复查复核职责的工作机构。各级党委和政府信访部门负责协调指导本级其他机关、单位和下级的信访事项复查复核工作；健全完

善复查复核、公开听证等相关制度，细化操作规程；加强对复查复核工作的监督，重点检查开展复查复核工作不规范、信访人未在期限内提出复查或复核申请以及不服复核意见仍继续信访等情况，对办理情况认真分析，严格审核，确保复查复核工作质量。对发现的有关机关、单位在复查复核工作中不履行或者不正确履行信访工作职责，不严格按照标准和程序终结，导致定性、处理错误，造成严重后果的，有管理权限的机关、单位应当依规依纪依法严肃处理。

国家信访局负责协调指导各地区各有关部门开展信访事项复查复核工作，及时总结推广好的经验做法；对发现复查复核制度不健全、责任不落实、工作不规范、成效不明显等情形，以及复查复核应受理而不受理、应办理而不办理或办理不到位等工作原因导致信访人重复信访的，应当及时督办并提出改进工作、完善政策的建议；对复查复核工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假或拒不执行复查复核意见，严重侵害信访人合法权益，造成严重后果的机关、单位及其工作人员，应当提出追究责任的建议。

十一、加强组织保障。各地党委和政府要重视信访事项复查复核工作，加大支持保障力度，及时解决工作中出现的困难和问题，为化解矛盾纠纷、维护人民群众根本利益创造有利条件。各级党委和政府信访部门以及其他履行复查复核职责的机关、单

位，要配齐配强与形势任务相适应的工作力量，加强业务培训，注重工作研究，改进工作作风，切实提升能力素质，为做好复查复核工作提供有力支撑。